Revue de Presse By GMS Consulting

27/02/2026

L'ECONOMISTE
LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Spoliation foncière: L'article de loi maudit

Par Hassan EL ARIF | Edition N°:7207 Le 27/02/2026

La «bonne foi» dans le faux et l'usage de faux tient de lieu de sauf-conduit

Une étude comparative de la loi n°39-08 et du dahir de 1915 par Me Mbarek Sbaghi, notaire

Me Mbarek Sbaghi, notaire et ancien conservateur foncier: «Depuis peu, il y a eu la création du registre des procurations et des SCI ouvert auprès du greffe du tribunal de première instance. Ce qui incitera à réfléchir avant de falsifier ou de s'engager dans une voie qui mène à la case prison».

L'article 2 de la loi n°39-08 relative aux droits réels prévoit un article permettant des transactions immobilières frauduleuses sous couvert de bonne foi. Passé un délai de 4 ans, elles ne peuvent être légalement contestées par le propriétaire initial. «Cet article ne doit pas figurer au niveau du code des droits réels. Le texte donne une énumération détaillée des droits réels et leurs définitions, qui peuvent être la propriété elle-même, l'usufruit, le droit de superficie, l'hypothèque, les servitudes, le droit de houa(1), le droit de zina(2), l'antichrèse(3), les habous, le partage, la donation, la préemption, etc. Concernant les inscriptions, cet article remplace l'article 3 du dahir de 1915 qui ne parlait que des droits réels grevant les immeubles immatriculés», explique Me Mbarek Sbaghi, notaire à Casablanca et ancien conservateur foncier. Le code des droits réels est venu regrouper et arrêter tous les droits réels appliqués aux propriétés qu'elles soient immatriculées, en cours d'immatriculation ou non immatriculées.

Donc il n'est pas judicieux de ne protéger par l'article 2 que les droits réels inscrits aux registres fonciers en cas de faux et usage de faux.

Une disposition inconstitutionnelle

Comment alors protéger les requérants des réquisitions d'immatriculation et les prétendus propriétaires de droits réels non immatriculés en cas de faux et usage de faux? Paradoxalement, ces biens immeubles bénéficient de la prescription prévue au code de la procédure pénale au lieu de la prescription de 4

années prévue à l'article 2 de la loi n°39-08.
Le fait de limiter à 4 ans le délai pour introduire une action en réclamation des droits pour préjudice à cause d'une fraude, d'une falsification d'usage de fraude ou de falsification est le cœur du problème.

Victime d'un acte de spoliation, une famille casablancaise a dû batailler pendant des années avant de pouvoir récupérer sa propriété spoliée, située au quartier de l'Oasis *(Ph. L'Economiste)*

C'est une disposition inconstitutionnelle car elle profite à certaines personnes malveillantes qui n'ont aucun scrupule à profiter de l'absence des propriétaires pour se retrancher derrière le délai de prescription. En principe, la personne lésée devrait avoir le droit d'intenter une action en justice dans le délai prévu par la procédure pénale, sans aucun problème. «Tout compte fait, il faut absolument supprimer cette disposition car nous avons le dahir du 12 août 1913, tel qu'il a été modifié par la loi 14-07, et qui est largement suffisant pour défendre toute inscription de bonne foi. Il faut donc faire appel à l'article 66 et éviter ainsi ce double emploi». Une simple comparaison avec l'article 2 du code des droits réels révèle un constat flagrant: une répétition de l'article 66 du dahir du 12-8-1913 à l'exception du rajout du délai de 4 années pour déposer une plainte conformément à la loi n°14-07. «Historiquement parlant, cela se concevait, mais depuis 2011, il est hors de question que cet article figure dans le code des droits réels», assure Me Sbaghi.
Quoi qu'il en soit, cet article doit être supprimé. Et si le législateur tient à le garder, la durée pour intenter une action pénale et se défendre convenablement ne devrait pas être limitée à 4 années à partir de l'inscription de l'acte entaché de faux et d'usage de faux.
De son côté, l'Agence de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie entreprend des démarches dans le but de protéger les droits des tiers. Si le titre foncier reçoit une inscription quelconque, le propriétaire est averti en temps réel. Mais si l'acte est inscrit, il commence immédiatement à produire ses effets juridiques. Encore faut-il prouver qu'il est entaché de faux. Si l'acquéreur est de bonne foi, il est fait application de l'article 66 du dahir de 1915 et de l'article 2 du code des droits réels. La plainte peut ne pas aboutir parce qu'il faut protéger la bonne foi.

Revue de Presse By GMS Consulting

27/02/2026

Un cas de jurisprudence

«En 2013, la Cour de cassation s'est rendu compte qu'il est judicieux de protéger la bonne foi même s'il y a faux et usage de faux entachant l'opération d'inscription. Ce revirement est très bénéfique, dans une certaine mesure, mais ne peut en aucun cas être le jugement le plus équitable du monde», rappelle Me Sabghi. En effet, si l'on fait valoir la bonne foi, même si l'acte est entaché de faux, cela veut dire que le propriétaire inscrit est totalement protégé. Qu'en est-il du propriétaire qui a été dépossédé de son bien de manière illégale? Tout acte fondé sur un faux document est considéré comme nul juridiquement et partant, l'inscription concernée est annulée ainsi que toutes les inscriptions subséquentes. Le bien est ensuite restitué au propriétaire initial. Mais quel est le tort de l'acquéreur inscrit de bonne foi? «Une personne munie d'une procuration peut se présenter devant un notaire et demander l'établissement d'un acte authentique de vente. Le cédant vend donc un bien appartenant à une personne mandante. L'acquéreur paie les droits d'enregistrement, de la conservation foncière et les honoraires du notaire. S'il est de bonne foi et qu'il ne connaît ni le mandant ni le mandataire, il doit être légalement protégé. C'est un cercle vicieux en fait».

Aucun débat juridique ne peut trouver de solutions miracles pour l'acquéreur et pour le propriétaire initial. Il faut dans ce cas partager le préjudice, mais il est très rare que les deux parties consentent à se départager de cette manière. Mais que faire dans cette situation? Ce qui est essentiel, c'est comment barrer le chemin à ce genre de situations? «Avant, il y avait la procuration sous-seing privé et l'acte sous-seing privé. C'est de là que venait le mal puisque c'est là où les spoliateurs trouvaient un terrain fertile pour commettre leur forfait et s'enrichir indûment». Actuellement, l'acte est bien réglementé. Il est obligatoirement authentique ou à date certaine. Il doit émaner d'un notaire, de 2 adoul ou d'un avocat agréé près la Cour de cassation.

Hassan EL ARIF

Revue Presse By GMS Consulting

27/02/2026